

1500830-56.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2162210/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25565298 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2162210 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR KAÍQUE PEREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III, VI do SISNAD

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjst.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500830-56.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2162210/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25565298 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2162210 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR KAÍQUE PEREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III, VI do SISNAD

Data da Audiência:

13/10/2022

Aos 13 de outubro de 2022, às 15 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu IGOR KAÍQUE PEREIRA, acompanhado da Defensora, Dra. Bruna Maéli Antunes da Silva; bem como as testemunhas arroladas Daniel Adriano Vieira (GCM) e Julio Gonçalves Machado Queiroz (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a

Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de IGOR KAÍQUE PEREIRA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j", do CP, c/c art. 40, "caput", III e VI, do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, na tarde do dia 14 de junho de 2022, por volta das 14h38, na Rua Pedro Domingues Menke, nº. 200, Vila Angélica, nesta cidade e comarca de Tatuí, IGOR KAÍQUE PEREIRA, qualificado nestes autos, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente K. R. S. (16 anos), nas imediações de bar, igrejas, posto de saúde e escola, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo drogas, consistentes em 15 porções de cocaína com peso bruto aproximado de 10,5 gramas e outras 10 porções de cocaína com peso bruto de 6,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, IGOR e o adolescente K. estavam vendendo cocaína, sendo que permaneciam defronte ao bar situado no local dos fatos, cada qual com uma parte das drogas, tudo para facilitar a entrega aos usuários. Guardas municipais em serviço efetuavam patrulhamento pelo bairro Vila Angélica, quando receberam uma denúncia anônima que dois indivíduos estavam comercializando drogas no bar situado na Rua Pedro Domingues Menke, local com alto índice de tráfico de drogas. De acordo com o delator, um deles trajava calça de cor laranja e o outro bermuda de cor branca e preta. Diante disso, os agentes públicos foram verificar a veracidade da denúncia e, chegando ao local dos fatos, avistaram o denunciado e o adolescente em frente ao bar, tal como noticiado. Ao notarem a presença da equipe, ambos se afastaram do estabelecimento, ocasião em que foram abordados. Em revista pessoal, no bolso da bermuda de IGOR os guardas localizaram um telefone celular, dinheiro (R\$ 20,00) e 10 porções de cocaína. Com o adolescente, foram apreendidas mais 15 porções da mesma substância, além de telefone celular. Informados acerca da denúncia que recaía sobre eles, ambos confessaram a comercialização de drogas. Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5. Solto em audiência de custódia às fls. 39/42. Declarações do adolescente K. R. S. em sede policial às fls. 8. Auto de exibição e apreensão às fls. 13/4. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 15. Certidão de nascimento do adolescente K. R. S. às fls. 72. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 73/6. Informação sobre o local dos fatos às fls. 113/25. Notificação às fls. 77. Defesa preliminar apresentada às fls. 86/8, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 28/09/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 95/6). Citação às fls. 112. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma

justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 68, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede, pois as provas não deixam dúvidas de que o acusado, na companhia de adolescente, traficava nas proximidades do "Bar do Gordo", conhecido ponto de traficância na Cidade, ainda que o menor tenha isso negado em solo investigativo, fls. 08, pois consabido que não se admite essa concorrência em ponto específico, notadamente com a mesma espécie de drogas. Os guardas municipais Daniel e Júlio (faz-se a síntese de suas palavras, que se complementam sem contradições) asseveraram ter recebido a denúncia anônima (justificado esse anonimato em proteção da segurança do popular, pois bem se sabe a implacável perseguição engendrada pelo mundo do crime em face de cidadãos vulneráveis nessas pequenas localidades), dando conta de que dois indivíduos, cujos trajés foram também informados, estavam a traficar nas proximidades do "bar do Gordo", palco de inúmeras diligências da espécie nesta Comarca (já se disse, mas, a propósito, agora saliento que uma simples consulta ao banco de sentenças acessível a partir do site deste Tribunal de Justiça, alimentado pelo nome deste magistrado e o termo "Bar do Gordo", permite, embora consabido que o sistema não recupera todos os julgados, a localização de treze sentenças nas quais este juízo mencionou tal estabelecimento como vinculado ao ilícito em questão). Então, prosseguiram os guardas dizendo que dirigindo-se ao local, encontraram Igor e o adolescente, trajados da forma indicada e, feita a abordagem, com o Réu apreenderam celular, R\$20,00 e 10 porções de cocaína e com o adolescente, 15 porções da mesma droga e pesagem média aproximada, embora diversa a cor dos respectivos invólucros, bem se percebe no laudo que atestou a potencialidade lesiva das substâncias (15 porções alocadas em flaconetes de cor vermelha, com 3,07 g/l e 10 porções alocadas em flaconetes de cor preta, com 2,20 g/l). Acresceram os GCMs que ambos confessaram a traficância, o que se confirmou formalmente já em solo investigativo, fls. 08/09. Interrogado, Igor renovou a confissão. Pois bem, para além da admissão, o contexto aponta de forma inarredável para a caracterização do tráfico, inclusive em concurso, já se disse, afinal, tal qual apontado na denúncia anônima, que os indicava pelos trajés e local do cometimento do delito, os agentes foram surpreendidos com entorpecentes em contexto de destinação para a venda, nas proximidades do tal "bar do Gordo". Note-se que o número de porções e o local da abordagem já trazem a incompatibilidade com a circunstância de custódia para mero uso, definitivamente afastada, pois sequer usuário é o interrogado, daí preenchido o núcleo típico alternativo do art. 33, notadamente sob a modalidade trazer drogas para venda e com a incidência das causas de aumento invocadas na denúncia, haja vista o envolvimento do adolescente (certidão de nascimento às fls. 72) e a proximidade atestada às fls. 113/25 e corroborada na prova oral, de estabelecimentos tais como unidade de saúde e escolas, não fosse o próprio "bar do Gordo" ponto de aglomeração suficiente a tal caracterização (por todos, chamo à colação a definição havida no julgamento do processo 1500232-05.2022.8.26.0571, conforme sentença de fls. 222/31 daqueles digitais), de modo que o interesse penalmente tutelado evidentemente foi colocado sob maior risco. Celular e numerário apreendidos, naturalmente relacionados à traficância, devem ter as suas perdas declaradas. Comprovadas autoria e materialidade do crime imputado, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, ausentes elementos dignos de nota, haja vista que o réu é primário e, além disso, não ostenta qualquer apontamento de natureza criminal ou infracional (fls. 91/3; 32 e 107) e a despeito da natureza da droga e concurso, as pesagens líquidas e número de unidades não se mostraram expressivas, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal estabelecendo-a em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do acusado. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância

de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v.

Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas fica ela compatibilizada pela atenuante da confissão. Remanesce a atenuante da menoridade relativa (fls. 91), mas ela não pode trazer a pena aquém do mínimo no qual já se encontra estabelecida. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com quantidade não expressiva, ainda que de cocaína e em concurso, desempenhada por cidadão primário, sem qualquer outro apontamento. Assim sendo, redução no patamar máximo, 2/3, atingindo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Incidem, de outro turno, as causas especiais de aumento de pena do art. 40, III e VI, da Lei de Drogas, em função das quais elevo em 1/3 a reprimenda, tornando-a definitiva em 02 anos, 02 meses e 20 dias e 221 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR IGOR KAÍQUE PEREIRA, por incurso no art. 33, caput, § 4º, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 221 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da Execução e limitação de final de semana. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista o regime inicial estabelecido e substituição operada, anotado que assim se encontra por força de decisão proferida em audiência de custódia às fls. 39/42, não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então, anotado pelo GCM Daniel informou nunca mais tê-lo visto naquele ponto de tráfico após o presente episódio, diferentemente do que se acompanha em casos similares. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Pela Defesa do acusado foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque o próprio réu manifestou desinteresse no recurso. Igualmente, pelo Ministério Público foi manifestado não haver interesse em recorrer. A seguir pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação ao réu e ao Ministério Público, e determino a certificação do

trânsito em julgado, expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, aliás, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse do próprio réu, beneficiado com a certificação do trânsito em julgado (defesa dativa fls. 79). A propósito, a bem do princípio da celeridade processual e da racionalização dos atos processuais, sai o réu intimado da audiência admonitória para cumprimento de pena em regime aberto, que fica desde já designada para o dia 14/10/2022, sexta-feira, às 16h30". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA